Jaccoud & Partenaires
Avocats
Grand-Rue 14, 1110 Morges
Tél. +41 21 802 56 90 – info@jaccoud-partenaires.ch

Morges, le 15 juin 2026

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public, 1000 Lausanne 14

RÉPONSE

dans la cause 1C_412/2026, Bettex et consorts contre Dubosson et consorts et Municipalité de Fontanivent

Pour Michel Dubosson et Caroline Dubosson, intimés, agissant par leur conseil Me Thierry Jaccoud.

Conclusions

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'effet suspensif est rejetée.

3. Les frais et dépens sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

I. Sur la recevabilité

4. La qualité pour recourir de Monsieur Stucki doit être niée. Sa parcelle n° 1852 est séparée du projet par la route de la Combe et se trouve à quelque 45 mètres de la construction litigieuse ; il n'est ni voisin direct ni exposé à des nuisances qui le distingueraient de la population en général (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 et 1.3.2). La simple affirmation, non étayée par une mesure acoustique le concernant spécifiquement, qu'il entendrait le bruit des pompes à chaleur ne suffit pas à fonder un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

4a. Le rapport du bureau Hofstetter (Pièce 209) ne porte que sur l'immission à la fenêtre de chambre la plus proche de la parcelle Bettex, à 8 ou 9,5 m des appareils selon la source retenue. À 45 mètres, et de l'autre côté d'une voie de circulation dont le bruit de fond propre n'est pas négligeable, M. Stucki ne peut se prévaloir d'aucune mesure ni d'aucun calcul spécifique à sa situation. Sa participation à la procédure cantonale, par simple solidarité de voisinage avec les époux Bettex, ne saurait suffire à fonder sa qualité pour agir devant le Tribunal fédéral.

4b. Les intimés rappellent que la jurisprudence fédérale exige, pour reconnaître la qualité pour recourir d'un voisin non immédiatement contigu, une atteinte réellement distincte de celle subie par le public en général, et non une simple gêne théorique dont l'intensité reste à démontrer. À défaut d'une telle démonstration, le recours de M. Stucki devrait être déclare irrecevable, indépendamment du sort réserve au recours des époux Bettex.

II. Sur le droit d'être entendu

5. Les intimés ne contestent pas que la note du bureau Hofstetter du 18 mars 2026 n'a pas été formellement communiquée aux recourants avant le prononcé de l'arrêt attaqué. Ils soulignent toutefois que cette note ne faisait que confirmer, sans rien y changer sur le fond, les caractéristiques acoustiques déjà exposées dans le dossier de mise à l'enquête et discutées lors de l'inspection locale du 10 mars 2026, à laquelle les recourants étaient présents et ont pu s'exprimer.

6. Les intimés laissent néanmoins au Tribunal fédéral le soin d'apprécier si, dans ces circonstances particulières, un renvoi s'impose ; ils rappellent seulement que celui-ci ne devrait porter que sur ce point précis et non remettre en cause l'ensemble du permis de construire, les autres griefs des recourants étant pour le reste mal fondés.

6a. Les intimés observent au surplus que les recourants ont eux-mêmes sollicité, par lettre du 25 mars 2026 (Pièce 2), la communication de toute pièce versée au dossier depuis l'inspection locale, de sorte qu'ils savaient qu'une note était attendue et auraient pu, s'ils l'estimaient nécessaire, relancer la cour de céans avant que celle-ci ne statue, ce qu'ils n'ont pas fait.

6b. À supposer même que le Tribunal fédéral retienne une violation du droit d'être entendu, les intimés font valoir qu'un renvoi devrait, conformément au principe de l'économie de la procédure, se limiter strictement à la question du bruit des pompes à chaleur sur laquelle porte la note litigieuse, et ne saurait justifier de remettre en cause les points, distincts, de la distance à la limite et de la hauteur du bâtiment, qui ont été discutés de manière contradictoire à chaque étape de la procédure, y compris devant la Municipalité puis lors de l'inspection locale.

III. Sur la distance et la hauteur

7. Le plan de situation du 10 janvier 2025 (Pièce 203), établi par l'architecte Philippe Lambert du bureau Lambert & Crivelli architectes SA et visé sans réserve par la Municipalité, cote sans ambiguïté la saillie du balcon nord à 1,50 m et la distance du nu de la façade à la limite à 6,10 m. L'allégué des recourants selon lequel ce balcon dépasserait de 1,80 m ne repose sur aucune mesure ni aucun plan ; il est au demeurant contredit par leurs propres déclarations antérieures, Madame Bettex ayant elle-même indiqué au préposé communal, dans un courriel du 2 avril 2025, que le balcon « dépasse d'environ 1,50 m » (Pièce 3).

7a. Quant à la qualification du balcon, celle-ci correspond à la pratique constante en droit des constructions vaudois, qui distingue la saillie, non habitable au sens strict et ouverte sur l'extérieur sur trois côtés, de la véritable pièce habitable fermée. Le balcon litigieux, large de 3,60 m et profond de 1,50 m, est d'une taille tout à fait usuelle pour ce type de construction et ne saurait être assimilé à une extension de la surface habitable du bâtiment.

8. La mesure consignée de manière informelle par la greffière lors de l'inspection locale ne porte au surplus pas sur la distance pertinente au sens du règlement communal, qui se calculé depuis le nu de la façade et non depuis le bord d'une saillie exonérée ; elle ne contredit donc en rien le plan officiel.

8a. Il convient de surcroît de relativiser la portée d'une mesure prise au ruban métrique lors d'une inspection locale, par définition moins précise qu'un relevé topographique établi par un géomètre ou un architecte sur la base des plans d'exécution. Le procès-verbal lui-même qualifie cette mesure d'« environ », ce qui exclut qu'elle puisse l'emporter sur la cotation précise du plan visé par l'autorité.

9. S'agissant de la hauteur, la pratique constante de la Municipalité de Fontanivent consiste à mesurer la hauteur réglementaire depuis le terrain aménagé lorsque les mouvements de terre sont de minime importance et nécessaires à l'accès au bien-fonds, ce qui est le cas en l'espèce : le léger rehaussement de 0,55 m ne concerne que la rampe d'accès au garage et ne modifie pas la configuration générale de la parcelle. La hauteur au faîte de 9,40 m retenue par la décision municipale et par l'arrêt attaqué est donc conforme à l'art. 31 RPGA, tel qu'appliqué de manière constante par l'autorité communale.

9a. Le profil topographique du 3 décembre 2024 invoqué par les recourants figurait déjà au dossier de la demande de permis et a été examiné par l'ensemble des autorités saisies, y compris l'autorité précédente lors de son inspection locale ; il ne s'agit donc nullement d'une pièce ignorée, mais d'un élément dont la portée juridique est simplement appréciée différemment par les recourants.

9b. Les intimés rappellent à cet égard que le droit vaudois de la construction reconnaît de longue date aux communes une certaine latitude dans la détermination du point de référence pour le calcul des hauteurs, précisément afin de tenir compte des particularités topographiques de chaque parcelle et des aménagements nécessaires à son exploitation normale, tels que les rampes d'accès, les escaliers extérieurs ou les terrasses de niveau. Refuser toute marge d'appréciation à la Municipalité sur ce point reviendrait à priver cette dernière de la faculté, reconnue par la jurisprudence cantonale, d'apprécier au cas par cas si un aménagement de terrain constitue une modification significative de la topographie du site ou un simple complément technique à la construction projetée.

9c. En l'occurrence, la rampe d'accès au garage souterrain des deux villas constitue un aménagement usuel et nécessaire, dont l'ampleur – un rehaussement localisé de 0,55 m sur une surface restreinte – n'a aucune commune mesure avec les cas, cités par la doctrine, ou un maître d'ouvrage aurait artificiellement remblayé l'ensemble d'une parcelle pour gagner plusieurs mètres de hauteur constructible. Les intimés estiment que la comparaison que les recourants tentent d'établir entre ces deux situations n'est pas pertinente.

IV. Sur le bruit des pompes à chaleur

10. Le rapport du bureau Hofstetter Ingenieurbureau AG, spécialisé en acoustique du bâtiment, atteste d'un niveau d'immission nocturne de 44 dB(A), inférieur à la valeur de planification de 45 dB(A) de l'annexe 6 OPB. À supposer même que la distance effective soit de 8,0 m plutôt que 9,5 m, l'art. 7 al. 3 OPB dispense l'exploitant de toute réduction supplémentaire des émissions lorsque celle-ci ne peut être obtenue qu'au prix de plus de 1 % des coûts d'investissement de l'installation : le devis établi par l'architecte (Pièce 101) chiffre à CHF 14'500.- le coût d'un capotage acoustique renforcé, pour un coût total d'installation des pompes à chaleur de CHF 38'000.-, soit plus de 38 % – largement au-delà du seuil légal de disproportion.

10a. Les intimés contestent au demeurant que l'écart entre les deux distances évoquées (8,0 m et 9,5 m) soit déterminant. Le plan de situation indique l'axe des appareils, non le point précis d'émission du bruit, qui dépend de l'orientation du ventilateur de chaque unité ; le rapport Hofstetter, lui, a été établi sur la base d'un relevé effectué sur place par l'ingénieur, méthode plus fiable qu'une simple lecture de plan.

11. Les intimés rappellent enfin que la synthèse CAMAC du 30 juin 2025 (Pièce 206) a expressément subordonné la délivrance du permis à la production d'une attestation de conformité acoustique avant la mise en service, garantie qui demeure acquise indépendamment du présent recours.

11a. Si, par impossible, le Tribunal fédéral devait retenir que la valeur de planification est dépassée, les intimés offrent de produire un rapport acoustique complémentaire, établi sur la base de l'implantation définitive des appareils, avant toute mise en service ; une telle mesure, moins incisive qu'une annulation du permis, suffirait à sauvegarder les intérêts de toutes les parties.

11b. Les intimés rappellent enfin qu'ils ont engagé des investissements conséquents sur la foi d'un permis de construire délivré par l'autorité communale compétente, confirmé par l'autorité judiciaire cantonale spécialisée en droit de la construction, et qu'une annulation du permis à ce stade avance des travaux leur causerait un préjudice hors de proportion avec les griefs, pour l'essentiel procédural et technique, soulevés par les recourants. Une solution mesurée, limitée le cas échéant à l'exigence d'un rapport acoustique complémentaire, respecterait tant les intérêts légitimes des recourants que la sécurité du droit dont bénéficient les intimés.

V. Sur l'effet suspensif

12. Les intimés ont investi des sommes considérables dans la construction, pratiquement achevée ; seule la mise en service, aisément réversible, des pompes à chaleur reste en suspens. L'octroi de l'effet suspensif ne présente aucune utilité pratique et doit être rejeté.

12a. À titre subsidiaire, si l'effet suspensif devait être accordé, les intimés demandent qu'il soit limite à la seule mise en service des pompes à chaleur et n'affecte pas l'occupation des logements, déjà achevée, par les futurs habitants.

VI. Sur les frais et dépens

13. Les recourants, qui succombent sur l'ensemble de leurs griefs, doivent supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale et verser aux intimés une indemnité équitable à titre de dépens, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF.

13a. Les intimés rappellent, pour conclure, que les trois instances successivement saisies de cette affaire – la Municipalité, puis la Cour de droit administratif et public, puis désormais le Tribunal fédéral – ont toutes eu l'occasion d'examiner les mêmes pièces et les mêmes plans, et qu'aucune d'elles n'a, jusqu'ici, retenu l'existence d'une irrégularité déterminante pour l'issue du litige. Il n'y a pas de

raison de s'écarter de cette appréciation concordante.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente réponse et vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Juges, l'assurance de notre considération distinguée.

Me Thierry Jaccoud

Avocat des intimés Dubosson